

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 11/09/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO ESTADUAL

(E-001)

Processo: TC-016075.989.24-4.

Representante: Simpress Comércio Locação e Serviços LTDA.

Representada: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Responsável: Cecilia Rodrigues da Silva – Diretora do Departamento de Administração respondendo pela Chefia de Gabinete.

Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 90002/2024, Processo Administrativo nº 014.00000179/2024-31, certame promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência objetivando a locação de estação de trabalho (computadores, notebooks e monitores), incluindo os serviços de suporte técnico on-site de 36 meses e roll-out (substituição de equipamentos, instalação, configuração e transferência de arquivos e perfis de usuários).

Valor Estimado: R\$ 1.983.816,00 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Advogado cadastrados no E-TCESP: Luiz Carlos de Camargo Júnior (OAB/SP 267.901).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.** contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90002/2024, Processo Administrativo nº 014.00000179/2024-31, certame

promovido pela **SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA** objetivando a locação de estação de trabalho (computadores, notebooks e monitores), incluindo os serviços de suporte técnico on-site de 36 meses e roll-out (substituição de equipamentos, instalação, configuração e transferência de arquivos e perfis de usuários).

1.2. A Representante, em linha gerais, critica as especificações exigidas no edital, sob alegação de que direcionam o objeto para equipamentos da marca LENOVO, em detrimento de outros existentes no mercado, a exemplo das marcas HP e DELL. Além do comparativo de diversas especificações, destaca a exigência de processador AMD Ryzen 5 7530U ou superior.

1.3. Requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.4. Entre as insurgências da representação, os apontamentos indicativos de cerceamento à participação de possíveis fornecedores do objeto, colocando em risco o regular processamento do certame, forneceram indícios de inobservância ao posicionamento pacífico deste E. Tribunal sobre a matéria, razão pela qual, nos termos do r. despacho publicado no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 29/07/2024, foi deferida a medida cautelar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias** à **SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 31/07/2024.

1.5. A Secretaria veio aos autos com documentos e justificativas (evento 38).

1.6. A **Unidade de Engenharia** da Assessoria Técnico-Jurídica, com endosso da **Chefia de ATJ**, manifestou-se pela procedência parcial da Representação. (evento 48).

1.7. A **Procuradoria da Fazenda do Estado** posicionou-se pela **improcedência** da representação (evento 51).

1.8. O **Ministério Público de Contas** (evento 56) emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da Representação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 11/09/2024
TC-016075.989.24-4

SEÇÃO ESTADUAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.** contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90002/2024, Processo Administrativo nº 014.00000179/2024-31, certame promovido pela **SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA** objetivando a locação de estação de trabalho (computadores, notebooks e monitores), incluindo os serviços de suporte técnico on-site de 36 meses e roll-out (substituição de equipamentos, instalação, configuração e transferência de arquivos e perfis de usuários).

2.2. Anoto que os questionamentos se referem à matéria eminentemente técnica, portanto, adoto como razão de decidir a manifestação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica.

Início pelo questionamento relacionado à exigência de “monitores com projetos específicos para acoplamento de desktops do tipo mini/micro”, que se mostra procedente.

Há constatação da Assessoria Técnica especializada de que “micro/mini desktops com docking station também poderiam atender às necessidades de espaço e de utilização de um único ponto de energia”.

Neste sentido, o edital demanda revisão, devendo a Secretaria alterar a exigência criticada, para permitir também a utilização de “micro/mini desktops com docking station”.

2.3. Quanto à crítica relacionada à requisição de processador “AMD Ryzen 5 7530U Ou Superior” para os notebooks, a procedência é parcial, tendo em vista que “o fato de o edital mencionar apenas o processador da AMD, sem esclarecer expressamente que se trata de um parâmetro mínimo e que seriam aceitos processadores de desempenho “equivalente” ou superior, pode gerar uma percepção de preferência por um determinado fabricante. Tal percepção não é completamente adequada para um processo licitatório que deve assegurar a isonomia entre as licitantes”, conforme destacou a Assessoria Técnica especializada em sua manifestação.

Desta forma, a Administração deve aprimorar o edital, esclarecendo que serão aceitos processadores de desempenho equivalente ou superior ao especificado, incluindo exemplos de equivalentes, como um modelo da Intel, para melhor clareza e compreensão por parte dos participantes do certame.

2.4. Por outro lado, aliado aos fundamentos consignados na instrução dos autos, considero as demais insurgências improcedentes, liberando a Secretaria para prosseguimento com as cláusulas questionadas nos termos consignados no edital.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e determino à **SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** permitir também a utilização de “micro/mini desktops com docking station”, além de “monitores com projetos específicos para acoplamento de desktops do tipo mini/micro”; **2)** aprimorar o edital, esclarecendo que serão aceitos processadores de desempenho equivalente ou superior ao especificado, incluindo exemplos de equivalentes, como um modelo da Intel, para melhor clareza e compreensão por parte dos participantes do certame.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro